

Groupement de communes Havelange – 26 janvier 2026

Pour les demandeurs de protection internationale, quelle est la date de sortie que nous devons appliquer ? La date du listing de sortie du centre ? Les 6 mois ?

1. Si on est bien dans la procédure de radiation d'office pure et simple (donc on ne parle pas de perte de droit au séjour, par exemple), on appliquera les Instructions générales Population (point 88):

"La radiation d'office est ordonnée automatiquement par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, **quand le rapport de l'agent de quartier révèle que l'individu n'a plus d'intérêts à l'adresse ou qu'il est introuvable depuis au moins 6 mois**, et donc qu'il ne peut être considéré comme temporairement absent. (...)"

2. En ce qui concerne la procédure de radiation du registre d'attente (Instructions générales, IIe partie, point 16) :

L'article 1bis, deuxième alinéa, de la loi du 19 juillet 1991 (...) énumère en son article 2 **les cas donnant lieu à radiation du registre d'attente, à savoir :**

- lorsque l'intéressé est **décédé**;
- lorsque l'intéressé **a quitté le territoire**;
- lorsque la **qualité de réfugié a été reconnue** à l'intéressé ou **le statut de protection subsidiaire lui a été accordé**, (et l'intéressé est alors inscrit dans les registres de la population);
- lorsque l'intéressé est **inscrit dans les registres de la population à un autre titre que celui de réfugié reconnu ou bénéficiant de la protection subsidiaire**;
- lorsque l'intéressé **n'a pas été inscrit à l'adresse de la résidence effective dans les six mois** qui suivent l'inscription fictive à l'adresse de l'Office des étrangers ;
- lorsque l'intéressé **ne réside plus à l'adresse où il a été inscrit et que le lieu où il s'est fixé ne peut être découvert**.

Le cas échéant, les informations relatives à l'intéressé sont conservées, avec, en regard de leur nom, le motif de la radiation.

3. Si une procédure de demande d'asile se clôture par une décision négative donnant lieu au rapatriement ou à un ordre de quitter le territoire, la radiation n'intervient **qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement quitté le territoire**. Lorsque la commune de résidence est informée (...) qu'une décision définitive de refus de la demande d'asile a été prise, il lui appartient de procéder régulièrement aux contrôles adéquats en vue de vérifier si l'intéressé réside encore ou non à l'adresse d'inscription. Dans la négative et s'il apparaît clairement que l'intéressé ne réside pas à une adresse, elle procède selon le cas à une radiation d'office ou à une radiation pour l'étranger. En aucun cas, une décision d'éloignement ou un ordre de quitter le territoire ne justifie à lui seul une radiation du registre.

Pour les communes qui utilisent WOCODO, comment bonifier le rapport de police en cas de radiation d'office afin d'éviter qu'en cas de recours, nous devions tout recommencer ?

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte :

1. **WOCODO n'est qu'un système de communication** entre la police locale et la commune : la commune envoie une demande d'enquête, l'inspecteur effectue l'enquête et utilise le système pour rédiger son rapport qu'il communique à la commune.
L'inspecteur peut, dans WOCODO, rédiger des remarques, indiquer les dates et heures des visites, répondre à une série de questions préétablies.
Si on souhaite adapter les informations dans WOCODO, il faut contacter CIVADIS et voir avec eux s'il est possible d'adapter la liste des questions éventuelles.
2. **Le recours est un droit que tout citoyen peut exercer.** S'il estime être lésé, il peut contester. Alors le dossier sera analysé, et c'est là que le bât blesse (voir ci-après).
Si le recours aboutit à l'annulation de la RO, il faudra regarder pourquoi il ne fallait pas radier. Autrement dit, **c'est sur la motivation de la décision qu'il faudra se pencher.** Si le rapport d'enquête ne démontre pas suffisamment que la personne ne réside plus à l'adresse, le problème ne vient pas de WOCODO... mais généralement du rapport d'enquête.
3. **Le rapport d'enquête doit suffisamment démontrer qu'il n'y a pas d'autres choix que de radier. C'est donc à l'inspecteur de consciencieusement rédiger le rapport en utilisant les champs mis à disposition dans WOCODO, notamment l'espace "remarque" et, si nécessaire d'y annexer un document.**
Pour rappel, la commune doit tout mettre en œuvre pour éviter la radiation et donc identifier le nouveau lieu de résidence : la radiation n'est décidée qu'en tout dernier recours.
Imaginons que le rapport ne mentionne qu'un passage, sans autres précisions et qu'il conclut par une proposition de radiation : ce sera évidemment insuffisant.
4. Généralement, les RO sont annulées parce que la décision est insuffisamment motivée.
La décision du Collège doit être motivée :

→ **en droit, en visant :**

- la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour (Moniteur belge du 3 septembre 1991)
- l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (Moniteur belge du 15 août 1992) relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, qui détermine les principes généraux de la tenue des registres
- les Instructions générales concernant la tenue des registres de la population (mentionner la version) ;
- S'il existe : **le règlement communal fixant les modalités applicables en ce qui concerne les enquêtes de résidence** (en application de la loi du 19/07/1991, art. 5, §2) en précisant la date de son approbation par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Note: certaines communes n'ont pas adopté ce règlement et le modèle prévu à l'al. 4 de ce même § n'étant pas encore établi, les modalités ne sont pas toujours limpides. Néanmoins, le rapport doit tout de même être consciencieusement rédigé puisque ses effets peuvent avoir de lourdes conséquences pour les intéressés. Je conseille donc vivement d'adopter un tel règlement communal !

→ **en faits, en visant / précisant :**

- le rapport d'enquête de résidence (date de réception)
- les constats du rapport, démontrant que l'intéressé ne réside plus à l'adresse (dates et heures des passages),
- les relevés des consommations énergétiques si cette faculté a été utilisée par la commune
- les éléments démontrant que la Commune n'a pas d'information sur le nouveau lieu de résidence de l'intéressé, ...
- la date d'envoi du courrier d'avertissement qu'une procédure de radiation d'office est en cours et le constat d'absence de réponse de l'intéressé.

En résumé, tous les éléments de faits qui démontrent qu'on ne sait pas où se trouve la personne.

Pour les demandeurs de protection internationale, quand nous devons annuler/supprimer l'attestation d'immatriculation ? Nous avons l'impression que le système nous autorise uniquement à annuler et non à supprimer.

L'attestation d'immatriculation pour les demandeurs de protection internationale est à supprimer à la date de la fin de procédure indiquée au TI 206. Cela doit être fait avec le code opération "12" qui permet de garder une trace de cette carte en regardant l'historique.

Les ambassades nous transmettent par courrier ou par mail des actes à enregistrer dans la BAEC. Or, l'article 68, §1er du Code civil prévoit que chaque Belge, ou son représentant légal, doit présenter l'acte étranger modifiant son état civil. Que faire si la personne résidant à l'étranger est dans l'impossibilité de se rendre dans sa dernière commune de résidence ? Nous sommes confrontés à cette situation dans le cas d'un citoyen résidant en Russie, qui s'y est marié et ne peut se déplacer. Au Registre national, il est donc toujours inscrit comme célibataire, alors que l'ambassade nous a transmis l'acte de mariage.

L'ambassade ne peut pas transmettre les actes (ni par courrier, ni par mail).

L'article 31 du Code de droit international privé prévoit que le RN ne peut être modifié que par l'intégration d'un acte « à la belge ». En clair : on ne modifie pas le RN tant que l'intéressé n'a pas apporté l'acte authentique qui sera enregistré dans la BAEC.

L'intéressé doit se présenter **en personne ou donner une procuration spéciale et authentique à quelqu'un.**

Art. 68 ancien Code civil :

*« § 1er. **Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.***

L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.

*Le **procureur du Roi** peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger. »*

Il n'y a pas d'exception.

Lors de naissances survenues en Belgique, les communes de naissance n'indiquent pas toujours la nationalité de l'enfant (issu de parents étrangers). Quelle est dès lors l'autorité réellement compétente (la commune de naissance ou celle de résidence) pour déterminer la nationalité ? Et quelle démarche adopter lorsque aucune attestation officielle établissant la nationalité n'est disponible ?

C'est à la **commune de naissance** d'indiquer la nationalité de l'enfant. Si elle n'a pas les informations à ce moment-là, ce sera à la **commune de gestion** de le faire, sur base de la preuve de nationalité qu'apporteront les parents.

Tant que les parents n'apportent pas la preuve, la nationalité de l'enfant reste indéterminée.

Le seul cas où la commune de naissance est seule compétente, c'est pour l'application de l'article 10 CNB (attribution de la nationalité belge aux enfants qui n'ont aucune nationalité).

Les parents doivent être incités à entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités de leur pays d'origine pour déterminer la nationalité de leur enfant.

Lors de l'intégration d'un acte dans la BAEC quels sont précisément les documents à annexer ? Par exemple, dans le cadre d'un acte d'acquisition de la nationalité belge ou d'un acte de mariage, la déclaration doit-elle obligatoirement être annexée ?

Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent dans la BAEC **que lorsque la loi le mentionne explicitement** et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

Il ne faut donc pas enregistrer d'annexes qui ne sont pas prévues par la loi. Dès que le document aura été enregistré comme annexe d'un acte dans la BAEC, l'original de l'annexe doit être restitué au citoyen.

- **En matière de nationalité** : la déclaration de nationalité ne doit plus être placée en annexe dans la BAEC. C'est une nouveauté introduite par la loi réparatrice entrée en vigueur le 1/1/2024.
- **Pour le mariage** : la déclaration de mariage n'est pas non plus enregistrée dans la BAEC.

Nous avons rédigé un **FOCUS** qui indique les documents à enregistrer en annexe dans la BAEC :

[FOCUS - Les annexes dans la BAEC - Vanden Broele Connect](#)

Devons-nous conserver les dossiers papier dans certains cas précis, par exemple lors de la constitution d'un dossier de mariage ou dans le cadre de la gestion d'un acte de décès, ou ces éléments doivent-ils uniquement être encodés dans les applications prévues à cet effet ? En matière d'archivage, est-il permis de conserver dans les dossiers les fiches du Registre national ainsi que

l'ensemble des documents ayant permis la constitution du dossier, ou convient-il de procéder autrement ?

La règle générale, c'est **5 ans**. Avec des exceptions...

Pour en savoir plus, il faut se référer au tableau de tri élaboré par les « archives générales du royaume et archives de l'état dans les provinces ». C'est **l'outil de référence pour la gestion de vos archives** :

[Archives produites par les communes wallonnes \(excepté les communes de la Communauté germanophone\) - Tableau de tri 2019 - VERSION ACTUALISÉE EN DÉCEMBRE 2020 - Vanden Broele Connect](#)

Voici les différents tableaux (par service communal) :

- [Gestion des archives Population - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives Etat civil - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives des services connexes Population/Etat civil - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives Etrangers - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives relatives aux cartes d'identité - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives relatives aux passeports - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives relatives au casier judiciaire - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)
- [Gestion des archives concernant les élections - Tableau de tri - Vanden Broele Connect](#)

Lorsqu'un couple est marié mais que les époux ne vivent plus à la même adresse, que peut-on faire pour les y « obliger » puisque l'article 213 du code civil stipule qu'ils ont un devoir de cohabitation?

En pratique, cette obligation vise à **encadrer les conséquences juridiques du mariage** (protection du logement familial, contribution aux charges, secours mutuel).

Elle n'est **pas un mécanisme automatique permettant d'« obliger » physiquement quelqu'un à retourner habiter avec l'autre**.

En d'autres termes, on ne peut pas simplement appeler la police pour forcer la cohabitation.

Lorsqu'un couple est séparé mais pas encore divorcé et qu'ils vivent chacun à une adresse différente, peut-on enregistrer cette séparation de fait au RN ?

Au RN, ils restent mariés.

S'il y a un **jugement de séparation de de corps et de biens**, on peut indiquer le **code 50 (séparé de corps et de biens)** au TI120. Sans cela, ils sont toujours « mariés » (code 20).

Mais la séparation de corps n'implique aucune modification de l'état civil, les époux restent en effet mariés.

Lors d'une déclaration de perte permis de provisoire, doit-on faire remplir le document de déclaration de perte uniquement ou doit-on y joindre en plus une nouvelle demande de permis provisoire ?

En cas de perte, le formulaire de demande de renouvellement (F07) suffit, **il ne faut pas compléter en plus une nouvelle demande de permis provisoire.**

Le **formulaire F07** est une attestation de perte ou de vol et une demande de renouvellement du permis.

[f07 attestation de perte ou de vol demande de renouvellement 2019-09-19.docx](#)

Lorsqu'un citoyen est mis sous protection de la personne, certains droits lui sont retirés. C'est assez clair dans les nouvelles ordonnances, mais ce n'était pas le cas avant. Comment être sûr qu'on a fait ce qu'il fallait ?

La loi du 17 mars 2013 a réformé le régime d'incapacité. Les encodages au RN ont été modifiés à l'entrée en vigueur (1^{er} septembre 2014).

On doit partir du principe que les encodages ont été effectuées dans le respect des règles. Si on veut vérifier, **il n'y a pas d'autres solution que de consulter l'ordonnance.**

Dans le doute, on peut aussi **contacter l'administrateur.**

Doit-on remettre systématiquement en doute (mariage blanc/gris) un mariage qui a été célébré à l'étranger entre un Belge et une personne d'origine étrangère alors que ce document a été traduit et légalisé/apostillé avant de l'enregistrer dans la BAEC ?

En effet, ce n'est pas parce que l'acte est correctement légalisé et traduit qu'il doit forcément être « reconnu ».

Mais la suspicion de mariage de complaisance ne doit pas être systématique !

Un mariage qui ouvre un droit de séjour à l'un des époux peut être suspect...

L'article 18 du Code de droit international privé permet de **refuser la reconnaissance/intégration de l'acte de mariage** si les intéressés ont opté pour le mariage à l'étranger afin d'échapper aux vérifications d'usage en Belgique.

Exemple : le cas d'une personne de nationalité guinéenne qui se marierait en Australie avec une personne de nationalité française, sans qu'aucune d'elle n'ait de lien avec ce pays, peut être considéré comme suspect.

En cas de doute sur la réelle intention des parties, **l'OEC peut demander l'avis du procureur** s'il estime qu'il y suspicion de mariage de complaisance. Dans ce cas, les intéressés doivent être informés que, tant que l'enquête est en cours, leur acte de mariage ne peut pas être reconnu en droit belge.

Un avis peut aussi être demandé à l'Office des étrangers au service des relations de complaisances.

Le TI 124 stocke les différentes étapes de la procédure lorsqu'il existe une suspicion de mariage blanc (ou mariage de complaisance).

Le TI 125 stocke les différentes étapes de la procédure lorsqu'il existe une suspicion de cohabitation légale de complaisance.

La question relative à l'enregistrement éventuel des actes de mariage contractés à l'étranger et qui ne sont pas reconnus en Belgique fait partie, dans l'état actuel des choses, d'un projet de mise en service d'une banque de données qui sera gérée par les services du Premier Ministre.

Il n'existe actuellement pas de base légale pour l'inscription du refus de reconnaissance d'un acte de mariage étranger dans un registre.

Le TI 126 (reconnaissance de complaisance) n'est pas encore opérationnel.

Lorsque nous avons un jugement stipulant que les enfants doivent être inscrits à une adresse précise, MAIS que l'un des deux parents n'est pas d'accord avec ce jugement, doit-on demander à la police d'effectuer un contrôle d'adresse sur 15 jours hors congé scolaire et hors heures d'école avant de les inscrire ?

Il faut distinguer :

- la notion de **domicile** (qui relève du Code civil)
- de celle de **résidence principale** (qui relève de la loi de 1991).

En principe (et généralement), le domicile est le même que la résidence principale.

Il arrive que la résidence principale soit différente du domicile. C'est le cas d'un enfant qui ne réside pas principalement à l'adresse du domicile établi par le juge.

C'est l'enquête de résidence qui va permettre de déterminer où est la résidence principale de l'enfant.

Dans ce contexte, il faut en effet veiller à ce que **l'enquête se fasse sur au moins 15 jours..**

Concrètement, c'est la situation de fait qui prédomine, comme toujours : **au TI 020, on trouvera la résidence principale** et s'il y a une différence entre la résidence principale et le domicile prévu par le juge, **il faudra indiquer l'adresse du domicile légal au TI 027.**

On encode une naissance et on se rend compte que la maman n'est pas au même domicile que les nouveaux nés. Quid ? On laisse 15 jours pour régulariser la situation et si rien on envoie l'agent de quartier ?

Comme indiqué ci-dessus, c'est l'enquête de résidence qui va permettre de déterminer où est la résidence principale de l'enfant, c'est-à-dire la résidence où il vit.

Dans ce contexte, il faut en effet veiller à ce que **l'enquête se fasse sur au moins 15 jours.**

Concrètement, **c'est la situation de fait qui prédomine**, comme toujours : au TI 020, on trouvera la résidence principale, et s'il y a une différence entre la résidence principale et le domicile du ou des parents qui a(ont) l'autorité parentale, il faudra indiquer l'adresse du domicile légal au TI 027.

Attention tout de même : l'enfant pourrait être chez son père ou un tuteur désigné par jugement.

Comment fait-on apparaître les parents décédés sans numéro nationaux (car trop vieux) dans les actes de naissance que nous devons migrer dans la BAEC ?

Les FAQ BAEC indiquent que c'est l'une des exceptions à l'obligation d'indiquer le numéro d'identification unique lors de la migration :

(1) Si les **parents** renseignés sur l'acte de naissance sont **déjà décédés** et qu'ils ne disposaient pas encore d'un numéro d'identification, il n'est pas nécessaire de leur en créer un nouveau lors de la migration de l'acte de naissance. La mention du numéro d'identification des parents sur un acte de naissance s'impose en effet pour parvenir à associer des actualisations de données personnelles des parents à l'acte de naissance. On entend par « données personnelles », les données qui permettent d'identifier une personne comme le nom, le prénom ou le sexe.

Puisqu'en l'espèce, les parents sont déjà décédés, il est quasi impossible qu'une de leurs données personnelles soit encore modifiée. Il s'avère donc superflu de mentionner le numéro.

(...).

L'autre solution pourrait aussi de ne migrer qu'en copie. Ainsi dans Saphir, les parents ne sont pas repris dans la signalétique.

Comment savoir que l'un ou l'autre parent est déchu de son droit parental ?

En résumé :

Il n'y a pas de mention de déchéance au Registre national. La commune doit par conséquent consulter le TI113 pour vérifier qui est le représentant du mineur.

Dans le détail :

Les parquets demandent aux communes d'enregistrer une déchéance de l'autorité parentale dans les registres de la population à l'égard du parent concerné.

Pour garantir le respect de la vie privée, cette mesure ne peut pas être portée à la connaissance de particuliers. **Cette information n'est par conséquent pas enregistrée au Registre national.**

Afin de donner suite à la demande des parquets et en vue du traitement uniforme de tels dossiers, la procédure suivante est proposée.

Il existe la possibilité d'enregistrer dans le dossier de l'enfant l'information relative au parent qui exerce l'autorité parentale.

Il s'agit ici des **cas d'exercice exclusif de l'autorité parentale accordée à un parent** sur la base d'un jugement en application de l'article 374 du Code civil ou suite à une déchéance en vertu de l'article 32 de la loi du 8 août 1965 relative à la protection de la jeunesse.

En ce moment, il existe la possibilité d'enregistrer dans le type d'information TI113 du Registre national l'identité du (subrogé) tuteur ou du tuteur officieux qui agit au nom de mineurs non émancipés.

Le code 23 pour la détermination du statut du représentant prévoit l'enregistrement du numéro de registre national, ou le nom et l'adresse, de la personne qui a le droit de garde.

La traduction du code 23 sera adaptée comme suit en donnant un caractère "positif" à la mesure de déchéance et en atteignant ainsi l'objectif souhaité.

Code 23 – Personne qui a l'autorité parentale

La commune doit, par conséquent, consulter le TI113 pour vérifier qui est le représentant du mineur.

(Source : [TI113-nom-prenom-adresse-mineurs-20170202](#))

Sommes-nous obligés d'accepter les actes d'état civil et documents administratifs en néerlandais ou allemand puisqu'il s'agit de langues nationales ou devons-nous en demander une traduction? Et si oui doit-elle être faite par un traducteur juré ?

Le document doit être traduit dans la langue de la Région où il est présenté.

S'il s'agit d'actes de l'état civil belges établis dans une autre Région, ils ne doivent pas être traduits car ils **peuvent être délivrés dans la langue de la Région qui a besoin de cet acte au niveau de l'extrait**. La copie n'est pas obligatoire dans la majorité des cas.

Au moment où l'extrait est généré, la commune peut choisir la langue via Saphir.

Mais si c'est un **acte étranger** établi en néerlandais ou en allemand, il doit être traduit par un traducteur juré.

Délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre d'un dépôt d'une requête en justice par un citoyen : lorsque l'on dépose une requête à la justice de paix contre un locataire ou un propriétaire, on peut le faire sans recours à un avocat. Mais pour déposer une requête, il faut joindre à la demande un certificat de résidence de la partie adverse. Quel document faut-il exiger du demandeur pour permettre la délivrance de ce type de document ?

La délivrance d'informations à des tiers est régie par **l'AR du 16 juillet 1992** (AR communication).

La demande doit répondre aux **conditions suivantes** :

- une demande par personne recherchée, sauf si la procédure engagée concerne plusieurs personnes.
- La demande doit être **écrite et signée** (contextualisée).
- La **disposition légale** en vertu de laquelle la demande est introduite **doit être mentionnée**.
- Si le demandeur a un accès au RN (ex : avocats), il doit justifier en quoi cet accès lui est insuffisant.



Avant de délivrer le document, **vous devez donc vérifier** :

- si les dispositions légales sont mentionnées,

- si la procédure légale invoquée est compatible avec la profession ou la qualité du demandeur,
- la nature des informations demandées correspond au motif pour lequel on demande le document.

Ici l'article 1344bis du Code judiciaire :

« Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, **toute demande en matière de louage de choses** peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.

A peine de nullité, la requête contient:

1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [...] et domicile du requérant;
3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut du domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat.

Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. Il est délivré par l'administration communale. »

*La base légale renseignée, vous permettra donc de vérifier si la demande peut être satisfaite, car elle précise **le type d'information que vous pouvez fournir** dans ce contexte.*

Il arrive souvent qu'on nous demande si l'époux, un parent voire un ami peut venir chercher le passeport ou le permis de conduire à la place du demandeur (car les heures d'ouverture ne conviennent pas). Existe-t-il un document que nous pourrions faire signer au demandeur pour nous couvrir? Ou est-ce totalement interdit ?

Les documents sont à délivrer **à la personne qui en est titulaire**.

Il faut **autant que possible éviter de délivrer ces documents à des tiers**.

S'il n'est pas possible pour le titulaire du document de se rendre à la commune pour se voir délivrer son **permis de conduire**, il peut donner une procuration, en y précisant l'identité de son mandataire, l'objet de son mandat et en signant le document. La signature du mandant pourra toujours être vérifiée au RN par l'agent. La procuration (qui est donc le document qui vous "couvre") sera conservée.

Pour les passeports, voici ce qui est renseigné sur [le site du SPF AE](#) :

"en cas de demande et délivrance à la commune (...) le demandeur peut, au moment de la demande, désigner une personne qui viendra retirer le passeport.

S'il s'avère, après introduction de la demande, que le passeport sera retiré par une autre personne, le formulaire de procuration des Affaires étrangères ou un formulaire de procuration communal pourra être utilisé à cet effet.

Au guichet procédure en super urgence, la règle est la suivante : le passeport d'un adulte peut être retiré par le titulaire lui-même ou par un membre adulte de sa famille. Le passeport d'un mineur est quant à lui délivré à un parent vivant avec l'enfant.

*Les **ambassades et les consulats** peuvent également envoyer le passeport à l'adresse du domicile du demandeur, à condition qu'il s'agisse d'une méthode d'expédition fiable avec suivi et traçabilité (« track & trace ») et aux frais du demandeur."*

Existe-t-il un document type de procuration permettant à des citoyens de mandater une autre personne pour venir chercher à sa place un document personnel? Est-ce permis? Et si oui, quels précautions devons-nous prendre et vérifier?

Il n'existe **pas de formulaire type général** qui reprendrait toutes les procurations possible permettant à une personne de donner mandat à une autre personne pour la délivrance d'un document.

En règle générale, le mandat identifie clairement l'identité du mandataire et l'objet du mandat. Il faut également être certain que ce soit bien le mandant qui signe le document.

Attention : toujours vérifier, selon le type de document sollicité, si la loi qui lui est spécifique ne prévoit pas de disposition particulière. Par exemple, s'il s'agit d'un acte d'état civil, la loi est très claire : on ne peut pas le délivrer à n'importe qui ! On doit se référer à l'article 29 du Code civil.

Il existe un **modèle de procuration pour l'activation et le retrait de la carte d'identité électronique** : [annexe 27 pour les eID](#).

Que doit-on exiger des collègues venant systématiquement nous demander des vérifications d'adresse dans le cadre de leur pratique professionnelle? Un simple mail écrit ?

Difficile de répondre à cette question...

Tout dépend de **la nature de la demande**.

Si la demande concerne des **informations nécessaire pour le fonctionnement**, un simple mail pourrait suffire.

Dans certains cas, une décision du Collège sera nécessaire, parce que la demande se fait en vertu d'une loi (il faudra alors viser explicitement la loi dans la motivation).

Dans d'autres cas, on ne pourra pas donner l'information.

En cas de doute, trois bons réflexes :

- consulter les Instructions générales Population ([Chapitre VIII. - La communication des informations contenues dans les registres](#))
- interroger le DPO communal (il est payé pour ça)
- Poser la question à des collègues (ou à Vanden Broele !)

Concernant la communication des données des registres (extrait [point 125 des IG Population](#)) :

« L'utilisation des registres de la population dans le cadre d'une politique spécifique des **groupes-cibles** ou d'une communication spécifique avec des groupes de population (par exemple pour convoquer des jubilaires ou de nouveaux habitants) est interdite.

L'administration communale doit utiliser les **canaux de communication les moins intrusifs possibles pour la vie privée des citoyens concernés**. Ainsi, elle peut : recourir au bulletin communal en y insérant un encart.

Une mise en balance des intérêts peut être opérée et le droit à la protection des données à caractère personnel peut être considéré par rapport à sa fonction dans la société (considérant n°4 du RGPD) si et seulement si le Collège des bourgmestre et échevins estime que l'utilisation de canaux de communication moins intrusifs n'est pas possible pour le cas particulier qui lui est présenté. Il doit alors **prendre une décision en motivant ce point** (la motivation ne peut pas uniquement concerner des raisons financières), et en précisant que cette consultation du registre de la population relève de la « gestion interne » de la commune au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers. »

Lorsqu'un étranger devient belge et qu'il vient faire la commande de sa carte d'identité, quel code faut-il faire pour la commande de sa nouvelle carte et l'annulation de son titre de séjour dans Belpic ? Le code 05 "changement de nationalité (Non Belge)" ou le 07 "changement de nationalité (Belge)"?

C'est le Code 07 puisqu'il est devenu belge.

Lorsqu'un étranger obtient la nationalité belge et vient demander sa carte d'identité belge, le titre de séjour doit être annulé dans Belpic avec le code 07 – Changement de nationalité (Belge).

Quid des actes d'état civil qui sont légalisés en ligne (dont on retrouve le dossier sur le site internet LegalWeb) et pour lesquels les citoyens nous apportent les scans ? Pouvons-nous les accepter ?

Non, les scans permettent seulement de vérifier quels documents ont été légalisés.

On doit avoir l'original car les actes ne sont pas vérifiés pour un éventuel caractère frauduleux. Les documents qui sont sur la plateforme legalweb ne sont pas authentiques, c'est la légalisation qui est authentique.

Il revient à l'OEC de vérifier si les documents remis sont authentiques.

Par contre, si l'intéressé présente un document étranger signé électroniquement, il devra présenter le document PDF signé électroniquement + la légalisation électronique de Legalweb. (par exemple, nos actes de la BAEC sont signés électroniquement).

Si l'OEC ne sait pas si l'Etat étranger signe les documents électroniques, au citoyen d'apporter un certificat de coutume confirmant que l'acte peut être légalisé électroniquement.

Un expert en assurances fait une enquête dans le cadre d'une indemnisation. Il nous sollicite pour obtenir des informations (composition de ménage, type de lien qui unit les personnes au sein du ménage, etc.). Que doit-il nous invoquer comme base légale pour obtenir les renseignements ?

C'est au demandeur (donc l'assureur) de motiver sa demande avec une base légale qui corresponde au contexte... Un article du Code judiciaire, par exemple.

Cette base légale permettra de vérifier si la demande peut être satisfaite, car elle précise le type d'information que la commune peut fournir dans ce contexte. Ce n'est pas à la commune de lui apprendre le droit...

Et dans le doute la commune peut demander à son DPO (Délégué à la Protection des Données) ce qu'il faut faire ou pas.

Un avocat qui doit avoir un certificat de résidence d'une personne, doit normalement passer par la DPA. Par contre, l'avocat ne peut faire des recherches dans la DPA que s'il dispose du numéro national ou de la date de naissance de la personne. Sans l'une de ces informations, il ne sait pas faire de recherche à la DPA. Pouvons-nous lui transmettre l'une de ces informations ?

La commune pourra communiquer les informations **uniquement si l'avocat ne peut pas y avoir accès (panne technique)**. Il devra justifier la raison pour laquelle il ne peut avoir accès et en apporter la preuve, par exemple en démontrant que le DPA est inaccessible via une attestation.

En ce qui concerne **l'obtention du numéro de registre national** la décision 056/2019 du SPF Intérieur apporte des précisions : un avocat doit demander le numéro de RN d'une partie adverse/d'un tiers **auprès du Registre national** et ce, par l'intermédiaire de l'Ordre duquel il relève.

En cas de doute, toujours le même réflexe : le DPO (Délégué à la Protection des Données).

[Circulaire du 2 septembre 2025 - Harmonisation de la force probante des extraits du Registre national et des certificats/attestations communales - Vanden Broele Connect](#)

Suite au courrier reçu de la Justice de Paix, nous devons supprimer la signature électronique sur la carte d'identité de la personne protégée. L'administrateur des biens et de la personne se plaint de ne plus avoir accès au dossier médical de son épouse, au dossier contributions,... Y a-t-il une solution?

Dans son ordonnance, le juge doit expressément se prononcer sur la capacité de la personne protégée à réaliser (ou pas) un certain nombre d'actes. Parmi ceux-ci : la capacité de « signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique ».

Si la décision du juge reprend que l'intéressé est incapable de signer ou s'authentifier à l'aide de la carte d'identité électronique : il y a lieu de **procéder à la révocation des certificats de la carte d'identité de la personne protégée**.

Si les certificats sont supprimés, l'administrateur pourra accéder au dossier uniquement **via une clé numérique**.

Pour ce faire, il faut introduire une **demande auprès d'un bureau d'enregistrement BOSA** et prouver sa désignation (avec une copie du jugement).

Voici un lien avec quelques vidéos explicatives : <https://sma-help.bosa.belgium.be/fr/videos-pedagogiques>

Dans quels cas et quand doit-on précisément transcrire dans nos registres des actes d'état civil qui concernent des personnes étrangères?

Vous pouvez établir un acte « à la belge » sur la base d'un acte étranger (c'est-à-dire enregistrer cet acte dans la BAEC) si cet acte authentique étranger vous est présenté **lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente**. Cette disposition concerne les personnes de nationalité étrangère.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux décisions judiciaires ou administratives étrangère (article 70 de l'ancien Code civil).

Aucune adaptation au registre de la population, registre des étrangers ou registre d'attente ne peut donc être faite avant l'établissement de l'acte belge.

Exemples :

- Un couple de nationalité étrangère présente un acte de mariage étranger afin qu'il soit reconnu et produise ses effets en Belgique et soit repris dans le Registre national. Si l'acte remplit les conditions pour être reconnu en Belgique, l'OEC établira un acte de mariage belge dans la BAEC, même si les époux sont de nationalité étrangère. De cette manière, les données reprises dans le Registre national et la BAEC sont identiques.
- Un étudiant français vient s'inscrire en Belgique. Vais-je intégrer son acte de naissance s'il me le présente lors de son inscription ? Non, cet acte n'est pas nécessaire à son inscription.
- Un enfant est né à l'étranger de deux parents étrangers qui s'inscrivent en Belgique. Quels actes d'état civil dois-je intégrer ? Ceux qui vont permettre de prouver l'état des personnes et les liens qui les unissent entre elles : l'acte de mariage des parents et l'acte de naissance des enfants.

Je souhaiterais aborder l'autorisation parentale en ligne proposée sur l'E-guichet : sa forme et son caractère légal.

Ici nous allons faire la démo en direct !

Domicile / logement touristique : un citoyen nous explique qu'il va résider 7 mois dans un gîte. Que faire ?

Il faut vérifier si la domiciliation dans ce type de logement est autorisée.

Par exemple, les campings touristiques et villages de vacances sont encadrés par le Code wallon du tourisme, l'AGW du 16/05/24, le Code du développement territorial et le plan de secteur.

En principe, **une zone définie par le plan de secteur comme zone de tourisme n'est pas vouée au logement permanent**. Les hébergements touristiques sont « mis à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle » (CWT, Art. D.I.1, 24°), mais pas de manière permanente.

En principe, **une zone définie par le plan de secteur comme zone de tourisme n'est pas vouée au logement permanent**.

Les hébergements touristiques sont « mis à disposition de touristes principalement pour y séjourner au moins une nuit, à titre onéreux, de façon régulière ou occasionnelle » (CWT, Art. D.I.1, 24°), mais pas de manière permanente.

En conséquence, ces logements ne sont pas voués à y établir la résidence principale d'un ménage en raison des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire. **Les ménages qui y résident de manière permanente devront être inscrits en inscription provisoire.**

Combien de temps l'inscription reste-t-elle provisoire ?

- Tant **que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée**. Elle prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.
- Les **délais** dont disposaient les communes pour entreprendre les démarches administratives et/ou judiciaires contre l'occupation non désirée, **ont été supprimés depuis 2016**.
- Une [récente circulaire du SPF](#) précise que l'inscription dans des logements tachés d'irrégularités **n'implique en aucune façon une légalisation de ces situations** en infraction aux règles de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. **Il relève en effet de la responsabilité de la commune d'activer, le cas échéant, les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation irrégulière d'insalubrité, et ce, dès qu'elle en a connaissance**. La commune peut toujours prendre ses responsabilités en activant à tout moment les mécanismes administratifs et judiciaires qui mettront fin à une situation de résidence ne respectant pas la réglementation régionale ou communale. Les procédures judiciaires et administratives peuvent toujours être entamées ou poursuivies, même après l'inscription provisoire ou définitive.

Où se procurer les fardes bleues pour les demandes de nationalité et quid du coût ?

Il faut s'adresser à la société INNI qui vous indiquera le coût.

Pour les enfants nés d'une personne en perte de droit au séjour, l'encodage doit-il être au 001 – commune de naissance ? Ou faut-il mettre la commune supposée d'habitation ?

Si les parents n'ont pas de droit de séjour, l'enfant est inscrit comme non-résident en établissant son acte dans la BAEC.

C'est la commune de naissance qui se retrouve au RN. Mais il ne s'agit pas d'une inscription à proprement parler donc.

Lorsque nous recevons des actes roumains, les prénoms comportent souvent un trait d'union. Nous savons qu'il s'agit de prénoms distincts, mais nous constatons que, dans la BAEC, certaines communes enregistrent l'acte tel qu'il est présenté, ce qui peut également être notre pratique. La situation devient toutefois délicate lorsqu'il existe, pour une même personne, d'autres actes enregistrés dans la BAEC avec ou sans trait d'union. Que faire ?

L'avis de notre expert :

Je ne vois pas en quoi c'est "délicat"...

Si un OEC s'est positionné de cette manière, tous les autres actes comporteront le trait d'union.

Si l'intéressé explique qu'il n'y a pas de trait d'union, il devra **fournir un document qui nous permettra de faire un acte modificatif sur base de l'article 31, §2 CC.**

Autrement dit, dans ce cas, c'est une erreur matérielle, dont la procédure de correction est décrite à l'article 31, §2 du Code civil :

- L'officier de l'état civil compétent qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33 ou modifie un acte sur base d'un autre acte ou d'une déclaration, établit immédiatement le ou les actes modifiés.

Cela peut aussi éventuellement être une décision de changement de prénom : dans ce cas faire un acte de changement de prénom à la belge.

Comment s'y retrouver dans la matière « étrangers » ? La plateforme GEMCOM constitue une aide précieuse, mais lorsque l'on reprend la matière dans son ensemble, cela n'est pas toujours évident. L'étranger doit-il s'acquitter d'une redevance, et dans quels cas précis ?

La question est trop vaste pour être abordée ici.

Les documents GEMCOM sont incontournables.

Sur OrangeConnect l'ouvrage devrait vous aider [Etrangers : Guide du Guichetier - Vanden Broele Connect](#).

Sur la question de la redevance : oui les étrangers doivent payer une redevance pour la plupart des demandes de séjour. Nous avons publié un récapitulatif mis à jour au 1^{er} janvier 2026 (qui précise aussi dans quel cas il y a exemption de redevance) : [FOCUS - Etrangers : aperçu des redevances et moyens de subsistance exigés au 1er janvier 2026 - Vanden Broele Connect](#)

Autre outil très utile : les **modules eLearning** sur OrangeConnect.

Que fait-on dans le cas où l'on sait qu'une ressortissante étrangère s'est mariée dans un pays européen (et qu'elle a d'ailleurs pris le nom de son mari), mais qu'elle présente un document récent de son pays d'origine traduit et légalisé où il est attesté que Madame est célibataire? Madame dispose d'un passeport émis sans doute par son ambassade avec son nom d'épouse et des documents (acte naissance et certificat de célibat récents) avec son nom de jeune fille. Dans le cadre des dossiers étrangers, on travaille sur base des passeport. Dans le cadre de l'état civil, on travaille sur base des actes d'état civil. Cette dame souhaite se remarier en Belgique, quel nom devons-nous prendre en compte?

L'avis de notre expert :

Pourquoi avoir demandé une preuve de l'état civil, si la commune avait la preuve que madame avait divorcé?

En principe, le RN est suffisant sauf si l'OEC s'estime insuffisamment informé. Dans ce cas, il doit demander une preuve de "non-remariage" auprès des autorités étrangères et non un certificat de célibat, cela obligera l'intéressé à se mettre en ordre au niveau de ses autorités. Mais ce n'est pas

obligatoire, le plus important est de connaître son état civil actuel... et si l'OEC estime que l'intéressée ne s'est pas remariée depuis, le mariage peut être célébré en Belgique.

Concernant le nom sur l'acte de l'état civil, ce n'est pas un problème car certains Etats ne mettent pas à jour les actes de naissance. Il suffit que l'OEC puisse retracer l'historique de l'intéressé par rapport aux documents qui sont présentés.

- Nom de naissance : X
- Nom de mariage de : X à Y
- Nom du passeport : Y

Tout correspond, c'est ok. Il faut arrêter de croire que l'on ne travaille pas sur les mêmes documents en état civil et en étrangers. L'objectif du service étrangers est "d'identifier rapidement" une personne, et l'objectif de l'état civil d'une personne est de s'assurer que son état correspond à la réalité sur base de différents documents.

Si j'ai un acte de naissance avec X et un passeport avec Y : la personne sera inscrite en Belgique sur base de son passeport et on suit les règles de séjour prévues par l'Office des étrangers. Mais la personne sera bloquée pour les démarches en matière d'état civil tant qu'elle ne sera pas en mesure d'expliquer l'évolution de son nom de X vers Y.

Peut-on apposer des plaquettes nominatives sur les stèles des pelouses de dispersion sans l'avis de la famille du défunt et ce gratuitement ?

On ne peut le faire sans l'accord de la famille ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

Quant au coût de ces plaquettes commémoratives, cela dépend des communes et de ce que précisent les règlements communaux ou les règlements des cimetières spécifiques, qui varient d'une commune à l'autre.

Par exemple à Namur, une redevance de 75 euros est prévue à cet effet, pour une durée de 10 ans renouvelables (à la demande des familles). Cette redevance fait l'objet d'un « règlement redevance sur la tarification des concessions de sépultures et des plaquettes commémoratives ».